

INÍCIO VOLTAR PROCESSO LEGISLATIVO ▾ PROJ. LEI 2023/2027 ▾ PROJ. LEI 2019/2023 ▾ PROJ. LEI 2015/2019 ▾ PROJ. LEI 2011/2015 ▾

PROJ. LEI 2007/2011 ▾ PROJ. LEI 2003/2007 ▾ PROJ. LEI 1999/2003 ▾ PROJ. LEI 1995/1998 ▾ PROJ. LEI 1991/1994 ▾ LEIS ESTADUAIS ▾

SUGES. LEGISL. APROVADAS DISCURSOS E VOTAÇÕES ▾ ORDEM DO DIA COMISSÕES ▾ CONSTITUIÇÕES ▾

Proj. Lei 2019/2023 - Proj. de Lei

[Clique aqui caso você tenha dificuldade em ler o conteúdo desta página](#)




 Por Nº Por Ano Por Autor da Lei



Ementa da Proposição

INSTITUI, NO ÂMBITO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, O SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SEUC), REGULAMENTANDO O INCISO III DO ARTIGO 261 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO ESTADUAL "IMPLANTAR SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO REPRESENTATIVO DOS ECOSSISTEMAS ORIGINAIS DO ESPAÇO TERRITORIAL DO ESTADO", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Texto do Parecer

PARECER

DA **COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA** AO PROJETO DE LEI Nº 2455/2020 QUE "INSTITUI, NO ÂMBITO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, O SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SEUC), REGULAMENTANDO O INCISO III DO ARTIGO 261 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO ESTADUAL "IMPLANTAR SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO REPRESENTATIVO DOS ECOSSISTEMAS ORIGINAIS DO ESPAÇO TERRITORIAL DO ESTADO", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Autor: Deputado CARLOS MINC

Relator: Deputado MÁRCIO PACHECO

(CONSTITUCIONALIDADE COM EMENDAS, CONCLUINDO POR SUBSTITUTIVO)

I – RELATÓRIO

Trata-se de exame de Projeto de Lei, de autoria do nobre Deputado Carlos Minc, segundo o qual institui, no âmbito da política estadual de meio ambiente, o sistema estadual de unidades de conservação (SEUC), regulamentando o inciso III do artigo 261 da Constituição do Estado, que determina ao poder público estadual "implantar sistema de unidades de conservação representativo dos ecossistemas originais do espaço territorial do Estado", e dá outras providências.

II – PARECER DO RELATOR

Nos moldes do que dispõe o Artigo 26, §1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa deste projeto.

O projeto de lei em análise versa sobre a instituição do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), com vistas a proteger as amostras representativas de todos os ecossistemas do Estado do Rio de Janeiro.

Inicialmente, depreende-se que o Estado tem competência comum sobre a preservação de florestas, fauna e flora, prevista no artigo 23, inciso VII da Constituição da República, *in verbis*:

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VII – preservar as florestas, fauna e a flora;"

Além disso, há a previsão da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria em apreço, conforme abaixo:

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;"

A proteção ao meio ambiente, de forma a torná-lo equilibrado, é dever fundamental do Poder Público, atribuído pelo art. 225 da Constituição Federal, cabendo a sua prestação efetiva por todos os entes políticos da organização federativa.

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê expressamente em seu art. 261, § 1º, III, a atribuição do Poder Público de implementar

sistema de unidades de conservação, a saber:

“Art. 261 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção, em benefício das gerações atuais e futuras.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

III - implantar sistema de unidades de conservação, representativo dos ecossistemas originais do espaço territorial do Estado, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus atributos essenciais;

(...)”

Nesse sentido, o prosseguimento do presente projeto revela-se legítimo e relevante, na medida que pretende prover mecanismos de descentralização que permitam a conectividade com as áreas federais, e a harmonização entre os gestores de diferentes esferas do governo, com o melhor direcionamento dos recursos financeiros.

Contudo, da análise do referido Projeto de Lei, verifica-se que não está em concordância com os ditames da Constituição Federal e da Constituição Estadual, uma vez que a matéria só poderia ser tratada através de Projeto de Lei Complementar. Assim, por entender a relevância do tema em questão, com o intuito de sanar os vícios presentes no Projeto em exame, para adequá-lo aos preceitos constitucionais anteriormente expostos, apresento emendas transformando o Projeto de Lei em Projeto de Lei complementar.

Superando o acima exposto, verifica-se que não há impedimento constitucional ou legal que impeça a tramitação do projeto de lei apresentado. Contudo, com o intuito de aperfeiçoar a matéria, apresento as seguintes emendas:

EMENDA MODIFICATIVA N° 01

Modifica-se a ementa do Projeto de Lei n° 2455/2020, transformando em lei complementar, que passa a ter a seguinte redação:

“INSTITUI, NO ÂMBITO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, O SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SEUC), REGULAMENTANDO O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 261 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO ESTADUAL “IMPLANTAR SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO REPRESENTATIVO DOS ECOSSISTEMAS ORIGINAIS DO ESPAÇO TERRITORIAL DO ESTADO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

EMENDA MODIFICATIVA N° 02

Modifica-se o art. 1º do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. Esta lei, com fundamento no inciso III do §1º do artigo 261 da Constituição Estadual, institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro, doravante referido por SEUC, seus mecanismos de formulação, execução, monitoramento e avaliação, e dá outras providências.”

EMENDA MODIFICATIVA N° 03

Modifica-se o art. 2º do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. O Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza - SEUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação públicas e privadas, criadas ou reconhecidas em âmbito estadual ou municipal, de acordo com o disposto nesta Lei.”

EMENDA MODIFICATIVA N° 04

Modifica-se o art. 3º do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

II - Conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

III - Diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

IV - Recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

V - Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

VI - Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

VII - Conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

VIII - Manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;

IX - Uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;

X - Uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;

XI - Uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;

XII - Extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIII - Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;

XIV - Restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original;

XV - Zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz;

XVI - Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XVII - Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e

XVIII - Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

XIX - Povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

EMENDA MODIFICATIVA N° 05

Modifica-se o Capítulo II do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

CAPÍTULO II

Dos Objetivos, Princípios e Diretrizes

EMENDA MODIFICATIVA N° 06

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei n° 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. O SEUC tem os seguintes objetivos:

I - Promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro;

II - Contribuir para conservação da diversidade de ecossistemas terrestres, aquáticos interiores e marinhos, com a manutenção da biodiversidade e dos recursos genéticos no território estadual e nas águas costeiras do Oceano Atlântico;

III - Proteger as espécies ameaçadas de extinção no Estado;

IV - Proteger paisagens naturais, a geodiversidade, cavernas, sítios paleontológicos e arqueológicos e o patrimônio cultural;

V – Proteger e recuperar solos e áreas terrestres degradadas, bem como rios, lagoas e aquíferos;

VI - Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;

VII - Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;

VIII - Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo sustentável;

IX - Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente;

X - Integrar medidas relacionadas com alterações climáticas nas políticas, estratégias e planejamentos estaduais.

EMENDA MODIFICATIVA N° 07

Modifica-se o art. 4° do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 4°. Os seguintes princípios guiarão o gerenciamento do SEUC:

I. Assegurar que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território estadual e das águas costeiras do Oceano Atlântico, salvaguardando o patrimônio biológico existente;

II - Buscar proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas;

III - Planejamento de longo prazo alinhado as políticas públicas de ordenamento territorial e Desenvolvimento Regional Sustentável;

IV - Planejamento, implantação e operação com caráter participativo;

V - Cooperação institucional com os governos Federal e municipais, organizações não governamentais, universidades e empresas;

VI - Valorização dos aspectos éticos, étnicos, culturais, estéticos e simbólicos da conservação da natureza;

VII - A defesa do interesse público;

VIII - O reconhecimento das unidades de conservação como um dos instrumentos eficazes para a conservação da diversidade biológica e sociocultural;

IX - A Valorização da importância e da complementariedade de todas as categorias de unidades de conservação, na proteção da diversidade biológica, sociocultural e dos serviços ecossistêmicos;

X - A proteção dos patrimônios biológico, geológico, geomorfológico e histórico-cultural;

XI - Permitir o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;

XII - O reconhecimento e fomento às diferentes formas de conhecimento e práticas de manejo sustentável dos recursos naturais;

XIII - A pactuação e articulação das ações e gestão das unidades de conservação com os diferentes segmentos da sociedade;

XIV - A promoção da participação, da inclusão social e do exercício da cidadania na gestão das unidades de conservação, buscando permanentemente o desenvolvimento social, especialmente para as populações do interior e do entorno das áreas protegidas;

XV - A sustentabilidade técnica e financeira, assegurando continuidade administrativa e gerencial na gestão das unidades de conservação;

XVI - A garantia da permanência das comunidades tradicionais, reconhecidas legalmente, nos limites de Unidades Estaduais de Conservação, de Proteção Integral, a partir do estabelecimento de termos de compromisso entre o órgão gestor das Unidades de Conservação Estaduais e essas comunidades, com base em estudos interdisciplinares e regulamentação específica.

EMENDA MODIFICATIVA N° 08

Modifica-se o art. 5° do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 5°. O SEUC tem como Diretrizes:

I - Assegurar a representatividade dos diversos ecossistemas;

II - As Unidades de Conservação devem ser apoiadas por um sistema de práticas de manejo sustentável dos recursos naturais, integrado com a gestão das bacias hidrográficas;

III - O planejamento para o estabelecimento de novas unidades de conservação, bem como para a sua gestão específica e colaborativa com as demais unidades de conservação deve considerar as interfaces da diversidade biológica com a diversidade sociocultural, os aspectos econômicos e de infraestrutura necessária ao desenvolvimento do Estado;

IV - Assegurar os direitos territoriais, através de regulamentação específica, das comunidades tradicionais como instrumento para conservação de biodiversidade;

V - Assegurar o envolvimento e a qualificação dos diferentes atores sociais no processo de tomada de decisão para a criação e para a gestão das unidades de conservação garantindo o respeito ao conhecimento e direitos das comunidades locais e tradicionais;

VI - incluir a criação de unidades de conservação na formulação e implementação das políticas de ordenamento territorial e de desenvolvimento regional.

EMENDA MODIFICATIVA N° 09

Modifica-se o art. 7º do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 7º. O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias:
I - Reserva Biológica;
II - Parque Estadual;
III - Monumento Natural;
IV - Refúgio de Vida Silvestre;
V - Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10

Modifica-se o art. 8º do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 8º. O grupo das Unidades de Uso Sustentável é composto pelas seguintes categorias:
I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Estadual;
IV - Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
V - Reserva Extrativista;
VI - Reserva Cultural Caiçara;
VII - Parque Fluvial.

Parágrafo Único – As categorias previstas no SEUC, principalmente as que não são constam do SNUC, serão objeto de regulamentação específica pelo órgão ambiental competente que detalhará as normas e especificações.

EMENDA ADITIVA Nº 11

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei nº 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 12

Suprima-se o inciso IV do artigo 14 do Projeto de Lei nº 2455/2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 13

Modifica-se o § 4º do art. 15 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 15 (...)

(...)

§4º - O órgão responsável pela administração da RDS poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 14

Modifica-se o § 5º do art. 17 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 17 (...)

(...)

§5º O órgão responsável pela administração da Reserva Cultural Caiçara poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 15

Modifica-se o § 2º do art. 18 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 18 (...)

(...)

§2º Parques Fluviais, Lagunares e Lacustres podem reunir praias, bancos de areia, florestas, restingas e brejos, bases de morros, construções históricas, sítios arqueológicos, áreas de lazer e outros atrativos naturais e culturais, sendo destinados a:

I - Fortalecer a gestão dos recursos hídricos e o uso múltiplo sustentado dos ecossistemas aquáticos interiores;

II - Proteger e recuperar margens de rios, lagunas e lagoas, garantindo a integridade das áreas de preservação permanente;

III - Evitar invasões e ocupações ilegais nas faixas marginais de rios, córregos, lagoas e lagunas, consolidando o caráter público *non aedificandi* destas áreas;

IV - Melhorar a qualidade da água e reduzir o assoreamento e a carga de sólidos em suspensão;

V - Restaurar habitats fluviais e lacustres, favorecendo a biodiversidade;

VI - Criar corredores florestais ao longo das margens de rios e lagoas, unindo fragmentos;

VII - Recuperar a paisagem fluvial e incrementar a recreação de baixo impacto, as atividades educativas ambientais, a visitação turística e a destinação de espaços sagrados;

VIII - Prover serviços ambientais como amenização do clima, fixação de carbono, água limpa, regulação de vazões de rios e redução de cheias, produção de recursos pesqueiros, manutenção de recursos genéticos e proteção de espécies;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16

Modifica-se o art. 19 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 19. Os Parques Fluviais, Lagunares e Lacustres serão planejados, implantados e operados pelo Poder Público Estadual sempre em parceria com os Municípios, após aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo Único - A operação e manutenção de Parques Fluviais, Lagunares e Lacustres criados e implantados pelo Poder Público Estadual poderá ser repassada integralmente aos municípios.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 17

Modifica-se o art. 21 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 21. As unidades de conservação, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Particulares do Patrimônio Natural e Parques Fluviais e Lagunares, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.

§1º Os limites e as normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação serão estabelecidos no Plano de Manejo de cada Unidade de Conservação, sendo oficializados através de regulamentação do Poder Executivo.

§2º O órgão ambiental competente poderá delimitar uma zona de amortecimento provisória enquanto a unidade de conservação não dispuser de um Plano de Manejo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 18

Modifica-se o art. 23 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 23. A recategorização, fusão e municipalização, assim como a redelimitação para ampliação ou redução de superfície de uma unidade de conservação pública, deve ser precedida de estudo, elaborado com base em instrução técnica, e de consulta pública, ouvido o Conselho da Unidade de Conservação.

§1º Nos casos de mudança de nome, o conselho da Unidade de Conservação deverá ser ouvido.

§2º O estudo para recategorização e fusão deve conter as justificativas técnicas, operacionais, acompanhadas de minuta de ato legal

com memorial descritivo dos limites, além de mapas e ilustrações;

§3º O estudo para ampliação ou redução deve conter as justificativas técnicas, operacionais, a descrição ambiental da área a ser adicionada ou retirada, as vantagens e benefícios da proposta, acompanhado de minuta de ato legal com memorial descritivo dos limites, além de mapas e ilustrações;

§4º O estudo para mudança de nome deve compreender unicamente as justificativas que embasam a proposta e a minuta do ato legal;

§5º A ampliação, mudança de nome e recategorização de uma unidade de conservação será feita exclusivamente por decreto, mesmo quando criada por lei, após aprovação do CONEMA, ao passo que a desafetação, redução dos limites ou extinção da UC, somente pode ser feita mediante lei específica;

§6º A cessão definitiva de uma unidade de conservação estadual para um município será efetuada exclusivamente através de lei e somente para aquelas situadas integralmente no território de um município.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 19

Modifica-se o art. 24 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 24. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo cujo conteúdo deverá ser especificado pelo órgão ambiental competente garantindo a ampla participação do conselho gestor da Unidade.

§1º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento, os corredores ecológicos e explicitar os conflitos de uso dos recursos naturais e da área a ser protegida, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§2º O Plano de Manejo deverá ser elaborado no prazo máximo de até 5 anos após a criação das Unidades de Conservação.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 20

Modifica-se o art. 25 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 25. Cada unidade de conservação disporá de um Conselho Gestor destinado a incentivar a participação na gestão da Unidade.

§1º As Unidades de Conservação do grupo da proteção integral disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras, por empresas privadas e das populações tradicionais residentes ou do entorno, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§2º As Unidades de Conservação do grupo de Uso Sustentável disporá de um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos em especial do poder público municipal, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras, por empresas privadas e das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º No caso das Reservas Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Cultural Caiçara, o órgão competente responsável poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 21

Modifica-se o §5º do art. 27 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 27 (...)

(...)

§5º - As áreas particulares existentes nos Monumentos Naturais, Refúgios da Vida Silvestre e nos Parques Fluviais, Lacustres e Lagunares serão mantidas nesta condição, desde que seja possível compatibilizar os objetivos das unidades com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

EMENDA ADITIVA Nº 22

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei nº 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... O órgão ambiental competente poderá admitir aos particulares de boa-fé o exercício do direito de construir e a realização de atividades em unidades de conservação de proteção integral, de caráter provisório e até que seja paga a devida indenização por desapropriação, desde que atendidos os seguintes requisitos:

- a) a área do imóvel tenha sido inserida nos limites de uma unidade de conservação, pelo qual se impõe um regime de dominialidade pública;
- b) eventuais prejuízos indenizáveis ao particular devem ter decorrido de restrições novas, pela criação da unidade de conservação, e não pelo regime jurídico imposto por atos normativos preexistentes;
- c) não tenha havido o apossamento administrativo do bem;
- d) não tenha havido desapropriação nem o pagamento da justa indenização ao proprietário;
- e) que a atividade a ser exercida pelo proprietário seja de baixo impacto, a ser definida pela área técnica, a partir da edição de regulamento específico;
- f) que a atividade seja compatível com o zoneamento estabelecido pelo Plano de Manejo da unidade de conservação;
- g) que a atividade seja autorizada pelo órgão ambiental competente por meio de instrumento específico do órgão gestor;
- h) não haja o pagamento de indenização por desapropriação para aquelas benfeitorias que sejam construídas depois da criação da Unidade de conservação.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 23

Modifica-se o Art. 28 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 28. O órgão ambiental competente incentivará e fomentará a visitação e o ecoturismo, em unidades de conservação na forma de atividades de educação ambiental, recreação ao ar livre, observação da natureza, turismo pedagógico, turismo de base comunitária, prática de esportes, diretamente ou através de concessões, permissões ou parcerias com organizações não-governamentais, comunitárias e do setor privado.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 24

Modifica-se o art. 30 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 30. O órgão ambiental competente incentivará e fomentará atividades de turismo de base comunitária nas unidades de conservação.

Parágrafo Único - As atividades de uso público deverão ser planejadas e implementadas sempre em articulação com os órgãos municipais de turismo, com o conselho gestor da Unidade de Conservação e com as associações locais, observando-se os planos de manejo da Unidade.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 25

Modifica-se o art. 31 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 31. A proteção de cada Unidade de Conservação será exercida através de:

- I - Planos Operativos de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a serem elaborados em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;
- II - Plano de Patrulhamento, Fiscalização e Segurança Patrimonial, a serem elaborados e executados com apoio do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio Ambiente;

§1º Os conteúdos e procedimentos para elaboração serão estabelecidos em instruções técnicas específicas para cada plano,

incorporando-se ainda as diretrizes fixadas nos Planos de Manejo.

§2º A chefia das Unidades de Conservação deverá ser exercida, preferencialmente, por funcionários de carreira do órgão ambiental competente;

§3º A fiscalização e lavratura de autos administrativos são cargos e atividades exclusivas de servidores do órgão ambiental competente, sendo vedada a designação de terceirizados para exercê-las.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 26

Modifica-se o art. 32 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 32. O órgão ambiental competente apoiará pesquisas acadêmicas nas unidades de conservação alinhadas, preferencialmente, as demandas identificadas nos Planos de Manejo ou pela equipe técnica da Unidade de Conservação, e as formas de uso sustentável dos recursos naturais, quando couber, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 27

Modifica-se o art. 33 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 33. O órgão competente articular-se-á com as Universidades Federais, Estaduais ou Privadas com o propósito de criar cooperação técnica para capacitação de servidores e para atendimento de demandas específicas identificadas para o cumprimento dos objetivos de conservação das UCs.

EMENDA ADITIVA Nº 28

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei nº 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... O Órgão Ambiental competente poderá apoiar financeiramente a realização de pesquisas científicas prioritárias para as unidades de conservação por meio de disponibilização de bolsas de estudo.

Parágrafo Único - A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação depende de aprovação prévia do órgão ambiental competente.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 29

Modifica-se o art. 34 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 34. A chefia das Unidades de Conservação deverá ser exercida, preferencialmente, por funcionários de carreira do órgão ambiental competente.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 30

Modifica-se o art. 35 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 35. Fica o órgão competente autorizado a criar o Corpo Estadual de Guarda-Parque (CEGP), formado por profissionais de nível elementar, médio e superior, para prestação de funções essenciais para a gestão das Unidades de Conservação.

§ 1º As funções exercidas pelos Guardas Parques serão regulamentadas pelo órgão competente e incluirão, dentre outras funções, a função de segurança dos visitantes, lavratura de autos de constatação, parâmetro para alocação de guardas parques nas UCs.

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente estabelecer o plano de cargos e salários além de conceber e ministrar, diretamente ou através de convênio com instituições especializadas, cursos de formação e aperfeiçoamento de Guarda-Parques.

§3º O Corpo técnico da unidade de conservação será composto no mínimo de chefe, subchefe e analista ambiental.

EMENDA ADITIVA Nº 31

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei nº 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... O Poder Executivo, através do seu órgão ambiental competente, fica autorizado a contratar agentes ambientais e brigadistas por tempo determinado, não superior a 2 (dois) anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 (um) ano, vedada a recontração pelo período de 2 (dois) anos, para atender os seguintes casos:

I - Prevenção, controle e combate de incêndios florestais;

II - Controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana, a qualidade do ar e da água, a flora e a fauna;

III - Apoio em ações de conservação, manejo e pesquisa de espécies ameaçadas ou que possuam Plano de Ação Nacional, em caráter auxiliar;

IV - Apoio a projetos de preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das unidades de conservação, em caráter auxiliar;

V - Apoio à identificação, à demarcação e à consolidação territorial de unidades de conservação; e

VI - Apoio a ações de uso sustentável, monitoramento, manejo e pesquisa de espécies nativas de interesse econômico, em caráter auxiliar.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 32

Modifica-se o art. 36 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 36. Qualquer exploração comercial de serviços de apoio ao visitante em Parques Estaduais, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre ou em outra unidade de conservação definida pelo Poder Público, somente poderá ser empreendida através de concessão, permissão, autorização ou credenciamento expedida pelo órgão competente e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento e/ou cláusulas contratuais.

§1º. As concessões, permissões e autorizações para prestação de serviços serão regidas pelas Leis Federais nº 8.666 de 21 de junho de 1993, nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074 de 07 de julho de 1995, ou pelas Leis Federais que vierem a substituí-las, e pelas leis e normas estaduais que tratam da matéria.

§2º O órgão competente estabelecerá especificações técnicas, padrões operacionais e de segurança e critérios de qualidade, bem como modelos de contrato específicos e demais documentos necessários para cada tipo de atividade sujeita a concessão, permissão ou autorização.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 33

Modifica-se o art. 38 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 38. Os recursos de compensação ambiental serão utilizados para investimentos, comunicação e educação ambiental, devendo priorizar as seguintes atividades, no caso das unidades de conservação de proteção integral:

I - Regularização fundiária e demarcação de limites;

II - Elaboração e execução de Planos de Manejo;

III - Estudos para criação de novas unidades de conservação;

IV - Contratação de estudos e pesquisas destinados a organização de sistema geográfico de informações, consolidação de dados secundários sobre o território, aprofundamento do conhecimento científico e aperfeiçoamento gerencial;

V - Projeto, construção, ampliação e reforma de infraestrutura, tais como edificações administrativas e de uso público, casas funcionais, estradas, pontes, cercas, sistemas de energia, de abastecimento de água e de coleta e tratamento individualizado de esgoto;

VI - Projeto e obras de recuperação de trilhas e caminhos e de implantação, ampliação e reforma de estruturas de sinalização;

VII - Aquisição de veículos, bens e equipamentos permanentes;

VIII - Recuperação de ecossistemas e áreas degradadas e contenção física de encostas;

IX - Cursos de capacitação de servidores;

X - Treinamento de estagiários, voluntários e prestadores de serviços;

XI - Serviços técnicos de apoio a criação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação particulares e Parques Municipais.

EMENDA MODIFICATIVA N° 34

Modifica-se o art. 39 do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 39. Nas unidades de conservação de uso sustentável, os recursos de compensação ambiental serão aplicados exclusivamente nas seguintes atividades:

I - Elaboração e execução de Planos de Manejo;

II - Projeto, construção, ampliação e reforma de infraestrutura, para sede administrativa da UC tais como casas funcionais, estradas, pontes, cercas, sistemas de energia, de abastecimento de água e de coleta e tratamento individualizado de esgoto;

III - Contratação de estudos e pesquisas destinados a organização de sistema geográfico de informações, consolidação de dados secundários sobre o território, aprofundamento do conhecimento científico e aperfeiçoamento gerencial;

IV - Aquisição de veículos, bens e equipamentos permanentes;

V - Projeto e obras de recuperação de trilhas e caminhos e de implantação, ampliação e reforma de estruturas de sinalização;

VI - Cursos de capacitação de servidores;

VII - Treinamento de estagiários, voluntários e prestadores de serviços.

Parágrafo único - Os recursos de compensação ambiental do Estado somente poderão ser destinados para unidades de conservação federais e municipais quando houver reciprocidade.

EMENDA MODIFICATIVA N° 35

Modifica-se o art. 43 do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 43. Fica o órgão ambiental competente autorizado a estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público, prefeituras e empresas para apoiar a gestão das unidades de conservação, mediante a elaboração de regulamento específico e de instrumento a ser firmado entre as partes.

§1º A parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, obedecerá ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que trata da mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, e a Lei Federal n° 9.790, de 23 de março de 1999, que trata gestão compartilhada de unidade de conservação por OSCIP.

§2º Além das parcerias firmadas com fundamento no regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014,, a administração pública poderá, também, celebrar Termo de Cooperação para contemplar outras parcerias com particulares, com vistas ao atendimento ao interesse público, com base no art. 116 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, quando não houver disciplina legal especial aplicável à parceria que se pretende firmar.

§3º Regulamento específico definirá as funções e serviços que não poderão ser executados através de parceria, em especial as funções típicas de estado como fiscalização.

§4º A seleção de OSCIP, visando à gestão compartilhada, será via edital publicado em Diário Oficial, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

EMENDA MODIFICATIVA N° 36

Modifica-se o art. 44 do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 44. As parcerias com Prefeituras para cogestão de unidades de conservação estaduais poderão ser firmadas por meio de Acordo de cooperação técnica ou através da formação de consórcio público, nos termos da Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005.

EMENDA MODIFICATIVA N° 37

Modifique-se o CAPÍTULO VI do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

CAPÍTULO VI

Do Fortalecimento dos Sistemas Municipais Unidades De Conservação

EMENDA MODIFICATIVA N° 38

Modifique-se o art. 45 do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 45. O Poder Público Estadual poderá apoiar técnica e financeiramente o fortalecimento de sistemas municipais de Unidades de Conservação priorizando a capacitação de servidores municipais comprovadamente concursados e a criação e consolidação de unidades de conservação municipais.

Parágrafo único - Os municípios poderão criar Parques Intermunicipais para executar a gestão compartilhada na forma de consórcios públicos, nos termos da Lei Federal n° 11.107 de 6 de abril de 2005.

EMENDA MODIFICATIVA N° 39

Modifique-se o art. 47 do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 47. Através de parcerias com entidades públicas e privadas especializadas, as unidades de conservação poderão oferecer programas de primeiro emprego visando promover a inclusão social de jovens das comunidades do entorno, contemplando diversos serviços de campo e escritório, com base em treinamento intensivo, pelo prazo determinado pelo órgão competente.

EMENDA ADITIVA N° 40

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei n° 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.

EMENDA ADITIVA N° 41

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei n° 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

EMENDA ADITIVA N° 42

Adicione-se artigo ao Projeto de Lei n° 2455/2020, com a seguinte redação:

Art. ... O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

EMENDA MODIFICATIVA N° 43

Modifique-se o art. 48 do Projeto de Lei n° 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 48. Quaisquer obras para aproveitamento limitado e local dos recursos hídricos nos Parques Estaduais, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre, para fins exclusivos de abastecimento doméstico, somente serão outorgadas com base em estudo hidrológico

que assegure que as vazões remanescentes, mesmo no período de estiagem, mantenham a integridade ecológica do ecossistema aquático, e não prejudique a recreação em estirões, poços e cachoeiras.

Parágrafo Único - No ato de outorga constarão os valores de compensação financeira pelo serviço de produção de água e proteção das nascentes para as unidades de conservação afetadas, conforme regulamento específico.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 44

Modifique-se o art. 50 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 50. Cabe ao órgão competente buscar o estabelecimento de parcerias com os Municípios visando dotar as unidades de conservação de serviços de varrição, coleta e reciclagem de resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 45

Modifique-se o art. 51 do Projeto de Lei nº 2455/2020, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em razão do exposto, meu parecer ao Projeto de Lei nº 2455/2020 é pela CONSTITUCIONALIDADE COM EMENDAS, CONCLUINDO POR SUBSTITUTIVO, transformando em projeto de lei complementar, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º /2021

INSTITUI, NO ÂMBITO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, O SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SEUC), REGULAMENTANDO O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 261 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO ESTADUAL "IMPLANTAR SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO REPRESENTATIVO DOS ECOSISTEMAS ORIGINAIS DO ESPAÇO TERRITORIAL DO ESTADO", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): Deputado CARLOS MINC

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais e Definições

Art. 1º. Esta lei, com fundamento no inciso III do §1º do artigo 261 da Constituição Estadual, institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro, doravante referido por SEUC, seus mecanismos de formulação, execução, monitoramento e avaliação, e dá outras providências.

Art. 2º. O Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza - SEUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação públicas e privadas, criadas ou reconhecidas em âmbito estadual ou municipal, de acordo com o disposto nesta Lei.

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

II - Conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

III - Diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

IV - Recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

V - Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

VI - Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

VII - Conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

VIII - Manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;

IX - Uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;

X - Uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;

XI - Uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;

XII - Extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIII - Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;

XIV - Restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original;

XV - Zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz;

XVI - Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XVII - Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e

XVIII - Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades

individuais.

XIX - Povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

CAPÍTULO II

Dos Objetivos, Princípios e Diretrizes

Art. 4º. O SEUC tem os seguintes objetivos:

- I - Promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro;
- II - Contribuir para conservação da diversidade de ecossistemas terrestres, aquáticos interiores e marinhos, com a manutenção da biodiversidade e dos recursos genéticos no território estadual e nas águas costeiras do Oceano Atlântico;
- III - Proteger as espécies ameaçadas de extinção no Estado;
- IV - Proteger paisagens naturais, a geodiversidade, cavernas, sítios paleontológicos e arqueológicos e o patrimônio cultural;
- V - Proteger e recuperar solos e áreas terrestres degradadas, bem como rios, lagoas e aquíferos;
- VI - Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
- VII - Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
- VIII - Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo sustentável;
- IX - Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente;
- X - Integrar medidas relacionadas com alterações climáticas nas políticas, estratégias e planejamentos estaduais.

Art. 5º. Os seguintes princípios guiarão o gerenciamento do SEUC:

- I. Assegurar que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território estadual e das águas costeiras do Oceano Atlântico, salvaguardando o patrimônio biológico existente;
- II - Buscar proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas;
- III - Planejamento de longo prazo alinhado as políticas públicas de ordenamento territorial e Desenvolvimento Regional Sustentável;
- IV - Planejamento, implantação e operação com caráter participativo;
- V - Cooperação institucional com os governos Federal e municipais, organizações não governamentais, universidades e empresas;
- VI - Valorização dos aspectos éticos, étnicos, culturais, estéticos e simbólicos da conservação da natureza;
- VII - A defesa do interesse público;
- VIII - O reconhecimento das unidades de conservação como um dos instrumentos eficazes para a conservação da diversidade biológica e sociocultural;
- IX - A Valorização da importância e da complementariedade de todas as categorias de unidades de conservação, na proteção da diversidade biológica, sociocultural e dos serviços ecossistêmicos;
- X - A proteção dos patrimônios biológico, geológico, geomorfológico e histórico-cultural;
- XI - Permitir o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;
- XII - O reconhecimento e fomento às diferentes formas de conhecimento e práticas de manejo sustentável dos recursos naturais;
- XIII - A pactuação e articulação das ações e gestão das unidades de conservação com os diferentes segmentos da sociedade;
- XIV - A promoção da participação, da inclusão social e do exercício da cidadania na gestão das unidades de conservação, buscando permanentemente o desenvolvimento social, especialmente para as populações do interior e do entorno das áreas protegidas;
- XV - A sustentabilidade técnica e financeira, assegurando continuidade administrativa e gerencial na gestão das unidades de conservação;
- XVI - A garantia da permanência das comunidades tradicionais, reconhecidas legalmente, nos limites de Unidades Estaduais de Conservação, de Proteção Integral, a partir do estabelecimento de termos de compromisso entre o órgão gestor das Unidades de Conservação Estaduais e essas comunidades, com base em estudos interdisciplinares e regulamentação específica.

Art. 6º. O SEUC tem como Diretrizes:

- I - Assegurar a representatividade dos diversos ecossistemas;
- II - As Unidades de Conservação devem ser apoiadas por um sistema de práticas de manejo sustentável dos recursos naturais, integrado com a gestão das bacias hidrográficas;
- III - O planejamento para o estabelecimento de novas unidades de conservação, bem como para a sua gestão específica e colaborativa com as demais unidades de conservação deve considerar as interfaces da diversidade biológica com a diversidade sociocultural, os aspectos econômicos e de infraestrutura necessária ao desenvolvimento do Estado;
- IV - Assegurar os direitos territoriais, através de regulamentação específica, das comunidades tradicionais como instrumento para conservação de biodiversidade;
- V - Assegurar o envolvimento e a qualificação dos diferentes atores sociais no processo de tomada de decisão para a criação e para a gestão das unidades de conservação garantindo o respeito ao conhecimento e direitos das comunidades locais e tradicionais;
- VI - incluir a criação de unidades de conservação na formulação e implementação das políticas de ordenamento territorial e de desenvolvimento regional.

CAPÍTULO III

Das Categorias De Unidades De Conservação

Art. 7º. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos:

- I - Unidades de Proteção Integral - com o objetivo básico de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei;
- II - Unidades de Uso Sustentável - com o objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Art. 8º. O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias:

- I - Reserva Biológica;
- II - Parque Estadual;
- III - Monumento Natural;
- IV - Refúgio de Vida Silvestre;
- V - Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.

Art. 9º. O grupo das Unidades de Uso Sustentável é composto pelas seguintes categorias:

- I - Área de Proteção Ambiental;
- II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
- III - Floresta Estadual;
- IV - Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
- V - Reserva Extrativista;
- VI - Reserva Cultural Caiçara;
- VII - Parque Fluvial.

Parágrafo Único – As categorias previstas no SEUC, principalmente as que não são constam do SNUC, serão objeto de regulamentação específica pelo órgão ambiental competente que detalhará as normas e especificações.

Art. 10. Os Parques Estaduais são áreas terrestres, de águas interiores e/ou marinhas, de domínio público, com grande beleza cênica, constituídas por ecossistemas em excelente estado e em menor escala por ecossistemas modificados, podendo abrigar formas de relevo notáveis e singulares, sendo destinadas a:

- I - Manter e recuperar a integridade ecológica de um os mais ecossistemas, preservar a biodiversidade e garantir os processos de evolução natural;
- II - Proteger sítios de elevado valor geológico, espeleológico, paleontológico, histórico e arqueológico;
- III - Oferecer atividades interpretativas e educativas para que o visitante, o turista e o morador possam experimentar, apreciar e entender o patrimônio paisagístico, natural e histórico-cultural do Estado do Rio de Janeiro;
- IV - Proporcionar oportunidades para atividades turísticas, esportivas e espirituais compatíveis;
- V - Possibilitar pesquisas científicas;
- VI - Contribuir com a dinamização da economia e a geração de empregos indiretos nas regiões onde se inserem.

Art. 11. As Reservas Biológicas são áreas terrestres, de águas interiores e/ou marinhas, de domínio público, que possuem ecossistemas, comunidades bióticas e/ou espécies destacadas, sendo destinadas a manter e recuperar a integridade ecológica de um os mais ecossistemas, preservar a biodiversidade, garantir os processos de evolução natural, assegurar a realização de pesquisas básicas ou aplicadas à regeneração de ecossistemas e promover atividades interpretativas e educativas de baixo impacto.

Parágrafo Único – As alterações dos ecossistemas, coletas de componentes dos ecossistemas e pesquisa serão permitidas desde que tenham como objetivo a restauração de ecossistemas modificados e manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica, incluindo erradicação de espécies exóticas e serão objeto de regulamentação específica.

Art. 12. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 13. Os Monumentos Naturais são áreas terrestres, de águas interiores e/ou marinhas, de domínio público ou público e privado, destinadas a proteger sítios e habitats naturais raros, de excepcional beleza cênica ou com elevado valor geológico, espeleológico, paleontológico, histórico e arqueológico, proporcionando oportunidades para atividades, interpretativas, educativas, científicas, recreativas, turísticas e espirituais compatíveis.

Parágrafo Único - Monumentos Naturais podem ser constituídos por:

- I - Paisagens terrestres, costeiras e submersas extraordinárias;
- II - Formas de relevo terrestres e formações geológicas notáveis como montanhas, morros, tabuleiros, inselberg, cavernas, dunas, falésias, escarpas e falhas;
- III - Áreas com sítios paleontológicos ou arqueológicos, associados com paisagens naturais relevantes ao redor;
- IV - Montanhas ou cavidades submersas, lajes, costões rochosos, ilhas, praias, enseadas, sacos, pontas, cabos e penínsulas;
- V - Rios, córregos, corredeiras, cachoeiras, lagoas ou lagunas, no todo ou em parte;

Art. 14. Os Refúgios de Vida Silvestre são áreas terrestres, de águas interiores e/ou marinhas, de domínio público, privado ou misto, constituídas por habitats ou comunidades bióticas em bom estado ou parcialmente modificadas, em geral de extensão reduzida, mas de importância crítica para a sobrevivência ou reprodução de populações de plantas e animais nativos, incluindo aqueles migratórios, sendo destinadas a assegurar a permanência estável destas espécies, com ou sem atividades de manejo, bem como para pesquisa científica e atividades interpretativas, educativas e recreativas de baixo impacto quando compatíveis.

Parágrafo Único - Quando esta categoria de unidade de conservação for decretada em ecossistema marinho ela será designada como Refúgio da Vida Marinha.

Art. 15. As Reservas Particulares do Patrimônio Natural são áreas terrestres de domínio privado, criadas por iniciativa e expressa manifestação do legítimo proprietário da área abrangida, mediante ato do poder público, desde que constatado o interesse público e com o objetivo de manter a integridade ecológica de ecossistemas e preservar a diversidade biológica, as paisagens notáveis e, subsidiariamente, sítios que apresentem elevado valor histórico, arqueológico, paleontológico e espeleológico.

Parágrafo Único – O órgão ambiental competente prestará serviço técnico gratuito visando avaliar o interesse público na criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Art. 16. As Áreas de Proteção Ambiental são espaços terrestres, de águas interiores e/ou marinhos, contendo terras públicas e privadas, podendo ser constituídas por ecossistemas naturais em bom estado, ecossistemas modificados e cultivados e, em menor escala, ambientes construídos, sendo destinadas a:

- I - Ordenar a ocupação e os usos dos recursos ambientais através de zoneamento e do estabelecimento de normas de uso e ocupação peculiares a realidade sócio-ambiental local;
- II - Colaborar na implementação do Plano de Bacia Hidrográfica onde está situada;

III - Reduzir a erosão de terras rurais e urbanas, através de ações focadas em microbacias em parceria com o órgão de extensão rural;

IV - Fortalecer os serviços de aplicação da legislação ambiental através do patrulhamento e da fiscalização integrada com os órgãos ambientais municipais;

V - Articular e integrar ações de organismos federais, estaduais e municipais, fortalecendo a cooperação institucional, visando a implementação de um sistema de troca de informações e de execução de trabalhos conjuntos e/ou prestação de serviços, trazendo como benefícios a otimização das atividades, a melhoria dos serviços e a redução dos custos de implantação e gestão.

§1º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§2º Todas atividades deverão ser planejadas e empreendidas em estreita articulação com as poderes públicos municipais, buscando-se harmonizar o zoneamento da Área de Proteção Ambiental com aquele estabelecido nos Planos Diretores Municipais.

Art. 17. As Reservas de Desenvolvimento Sustentável são áreas terrestres, podendo conter também espaços de águas interiores e marinhos, que abrigam comunidades humanas tradicionais, cuja existência se baseia em práticas sustentáveis de utilização dos ecossistemas e recursos ambientais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, com uso concedido às comunidades tradicionais através de contrato de concessão de direito real de uso, na forma da lei.

§2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

§4º O órgão responsável pela administração da RDS poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 18. As Reservas Extrativistas é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se na pesca, no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

§1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais através de contrato de concessão de direito real de uso, na forma da lei, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§2º A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

§4º O órgão responsável pela administração da RESEX poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 19. As Reservas Culturais Caiçaras são áreas terrestres, podendo conter também espaços de águas interiores e marinhos, que abrigam comunidades caiçaras cuja existência se baseia em práticas sustentáveis de utilização dos ecossistemas e recursos ambientais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§1º A Reserva cultural caiçara é destinada a conservar os ecossistemas e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução social e os modos de vida das comunidades caiçaras do litoral do Estado do Rio bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o saber, a cultura e as técnicas de manejo dos ecossistemas desenvolvido por essas comunidades no âmbito de seus territórios.

§2º A Reserva Cultural Caiçara será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão ambiental competente em conjunto com a sociedade civil representativa das comunidades caiçaras indicadas pelas mesmas e por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo e deve considerar os territórios caiçaras existentes no âmbito da Unidade de Conservação.

§4º A Reserva Caiçara é de domínio público, com uso concedido às comunidades tradicionais através de contrato de concessão de direito real de uso, na forma da lei.

§5º O órgão responsável pela administração da Reserva Cultural Caiçara poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 20. Parques Fluviais são faixas lineares ao longo de ecossistemas fluviais urbanos e rurais, compreendendo a totalidade ou parte de um curso de água com notável valor panorâmico, ambiental, cultural e recreativo, incluindo em seus limites o leito, cachoeiras, corredeiras, barrancas e as terras adjacentes, públicas ou privadas, essenciais para a sua integridade paisagística e ecológica.

§1º Os Parques Lagunares ou Lacustres se estendem na forma de faixa contínua ou intercalada de largura variável ao longo da margem de uma lagoa ou laguna urbana ou rural, com terras públicas ou privadas, podendo incluir ainda uma parcela da área aquática.

§2º Parques Fluviais, Lagunares e Lacustres podem reunir praias, bancos de areia, florestas, restingas e brejos, bases de morros, construções históricas, sítios arqueológicos, áreas de lazer e outros atrativos naturais e culturais, sendo destinados a:

I - Fortalecer a gestão dos recursos hídricos e o uso múltiplo sustentado dos ecossistemas aquáticos interiores;

II - Proteger e recuperar margens de rios, lagunas e lagoas, garantindo a integridade das áreas de preservação permanente;

III - Evitar invasões e ocupações ilegais nas faixas marginais de rios, córregos, lagoas e lagunas, consolidando o caráter público *non aedificandi* destas áreas;

IV - Melhorar a qualidade da água e reduzir o assoreamento e a carga de sólidos em suspensão;

V - Restaurar habitats fluviais e lacustres, favorecendo a biodiversidade;

VI - Criar corredores florestais ao longo das margens de rios e lagoas, unindo fragmentos;

VII - Recuperar a paisagem fluvial e incrementar a recreação de baixo impacto, as atividades educativas ambientais, a visitação turística e a destinação de espaços sagrados;

VIII - Prover serviços ambientais como amenização do clima, fixação de carbono, água limpa, regulação de vazões de rios e redução de cheias, produção de recursos pesqueiros, manutenção de recursos genéticos e proteção de espécies;

Art. 21. Os Parques Fluviais, Lagunares e Lacustres serão planejados, implantados e operados pelo Poder Público Estadual sempre em parceria com os Municípios, após aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo Único - A operação e manutenção de Parques Fluviais, Lagunares e Lacustres criados e implantados pelo Poder Público Estadual poderá ser repassada integralmente aos municípios.

CAPÍTULO IV

Do Subsolo, do Espaço Aéreo, da Zona de Amortecimento e dos Corredores Ecológicos.

Art. 22. O subsolo e o espaço aéreo são partes integrantes das unidades de conservação, sendo os limites especificados no Plano de Manejo de cada Unidade de Conservação.

Art. 23. As unidades de conservação, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Particulares do Patrimônio Natural e Parques Fluviais e Lagunares, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.

§1º Os limites e as normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação serão estabelecidos no Plano de Manejo de cada Unidade de Conservação, sendo oficializados através de regulamentação do Poder Executivo.

§2º O órgão ambiental competente poderá delimitar uma zona de amortecimento provisória enquanto a unidade de conservação não dispuser de um Plano de Manejo.

CAPÍTULO V

Da criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação

Art. 24. As Unidades de Conservação são criadas pelo poder público e no ato de criação deve indicar:

I - A denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites com memorial descritivo do perímetro devidamente georeferenciado em coordenadas UTM e o prazo de conclusão do Plano de manejo.

II - A população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável;

III - A população tradicional residente, no caso das Unidades de Conservação do grupo da Proteção Integral.

§1º A criação de Unidade de Conservação deve ser precedida de consulta pública e de estudo de viabilidade técnica, cujo conteúdo será definido em especificação técnica formulada pelo órgão ambiental competente;

§2º A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade e será objeto de regulamento específico.

§3º No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade proposta.

§4º Os estudos de viabilidade técnica serão postados no sítio do órgão ambiental competente; na rede mundial de computadores, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da referida consulta pública;

§5º Os cartórios de registro de imóveis receberão mapas atualizados em meio digital, contendo os limites das unidades de conservação recém-criada;

Art. 25. A recategorização, fusão e municipalização, assim como a redelimitação para ampliação ou redução de superfície de uma unidade de conservação pública, deve ser precedida de estudo, elaborado com base em instrução técnica, e de consulta pública, ouvido o Conselho da Unidade de Conservação.

§1º Nos casos de mudança de nome, o conselho da Unidade de Conservação deverá ser ouvido.

§2º O estudo para recategorização e fusão deve conter as justificativas técnicas, operacionais, acompanhadas de minuta de ato legal com memorial descritivo dos limites, além de mapas e ilustrações;

§3º O estudo para ampliação ou redução deve conter as justificativas técnicas, operacionais, a descrição ambiental da área a ser adicionada ou retirada, as vantagens e benefícios da proposta, acompanhado de minuta de ato legal com memorial descritivo dos limites, além de mapas e ilustrações;

§4º O estudo para mudança de nome deve compreender unicamente as justificativas que embasam a proposta e a minuta do ato legal;

§5º A ampliação, mudança de nome e recategorização de uma unidade de conservação será feita exclusivamente por decreto, mesmo quando criada por lei, após aprovação do CONEMA, ao passo que a desafetação, redução dos limites ou extinção da UC, somente pode ser feita mediante lei específica;

§6º A cessão definitiva de uma unidade de conservação estadual para um município será efetuada exclusivamente através de lei e somente para aquelas situadas integralmente no território de um município.

Art. 26. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo cujo conteúdo deverá ser especificado pelo órgão ambiental competente garantindo a ampla participação do conselho gestor da Unidade.

§1º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento, os corredores ecológicos e explicitar os conflitos de uso dos recursos naturais e da área a ser protegida, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§2º O Plano de Manejo deverá ser elaborado no prazo máximo de até 5 anos após a criação das Unidades de Conservação.

Art. 27. Cada unidade de conservação disporá de um Conselho Gestor destinado a incentivar a participação na gestão da Unidade.

§1º As Unidades de Conservação do grupo da proteção integral disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras, por empresas privadas e das populações tradicionais residentes ou do entorno, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§2º As Unidades de Conservação do grupo de Uso Sustentável disporá de um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos em especial do poder público municipal, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras, por empresas privadas e das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º No caso das Reservas Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Cultural Caiçara, o órgão competente responsável poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 28. O SEUC será planejado e executado com base nos seguintes instrumentos:

I - O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), previsto no art. 266 da Constituição Estadual, nele constando as áreas protegidas existentes e planejadas bem como os corredores ecológicos de conexão entre elas;

II - O Mapa Oficial de Áreas Protegidas e o Cadastro Estadual de Áreas Protegidas;

III - Os Planos de Manejo das Unidades de Conservação;

IV - O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, previsto na Lei Federal nº 7.661, de 16 de Maio de 1988;

V - Os Planos de Bacia Hidrográfica, previstos na Lei Estadual 3.239 de 02 de Agosto de 1999;

VI - Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, nos termos do art. 38 da Lei Federal nº 11.428, de

dezembro de 2006.

Art. 29. A Procuradoria Geral do Estado promoverá a identificação e o cadastramento das terras devolutas do Estado nos termos dos parágrafos únicos dos artigos 248 e 233 da Constituição Estadual e da Lei nº 508 de 03 de dezembro de 1981, com o objetivo de utilizá-las na regularização fundiária de unidades de conservação, no prazo de cinco anos após a publicação desta Lei.

§1º A regularização fundiária das unidades de conservação será realizada pela Procuradoria Geral do Estado com apoio do órgão Ambiental Competente e do órgão estadual de patrimônio imobiliário, a partir de estudos fundiários individualizados para cada unidade de conservação de proteção integral, conforme instrução técnica;

§2º A Procuradoria-Geral fica autorizada a promover as medidas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes nos perímetros das unidades de conservação de proteção integral;

§3º O Poder Público priorizará a destinação de recursos financeiros para as desapropriações necessárias à regularização fundiária;

§4º O Poder Público poderá promover permuta de propriedades dentro de Unidades de Conservação por áreas públicas estaduais já devidamente arrecadadas situadas em outras localidades;

§5º - As áreas particulares existentes nos Monumentos Naturais, Refúgios da Vida Silvestre e nos Parques Fluviais, Lacustres e Lagunares serão mantidas nesta condição, desde que seja possível compatibilizar os objetivos das unidades com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§6º - Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não aquiescendo o proprietário com as condições propostas pelo órgão ambiental competente a área será desapropriada, na forma da lei.

§7º - O uso de recursos naturais e a ocupação das áreas nos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, por populações tradicionais, serão regulados por termos de compromisso nos termos da Lei Federal 9985/2000, a ser assinado pelos comunitários e pelo órgão ambiental competente.

§8º - O órgão ambiental competente detalhará os procedimentos para a elaboração, implementação e monitoramento dos termos de compromisso.

Art. 30. O órgão ambiental competente poderá admitir aos particulares de boa-fé o exercício do direito de construir e a realização de atividades em unidades de conservação de proteção integral, de caráter provisório e até que seja paga a devida indenização por desapropriação, desde que atendidos os seguintes requisitos:

- a) a área do imóvel tenha sido inserida nos limites de uma unidade de conservação, pelo qual se impõe um regime de dominialidade pública;
- b) eventuais prejuízos indenizáveis ao particular devem ter decorrido de restrições novas, pela criação da unidade de conservação, e não pelo regime jurídico imposto por atos normativos preexistentes;
- c) não tenha havido o apossamento administrativo do bem;
- d) não tenha havido desapropriação nem o pagamento da justa indenização ao proprietário;
- e) que a atividade a ser exercida pelo proprietário seja de baixo impacto, a ser definida pela área técnica, a partir da edição de regulamento específico;
- f) que a atividade seja compatível com o zoneamento estabelecido pelo Plano de Manejo da unidade de conservação;
- g) que a atividade seja autorizada pelo órgão ambiental competente por meio de instrumento específico do órgão gestor;
- h) não haja o pagamento de indenização por desapropriação para aquelas benfeitorias que sejam construídas depois da criação da Unidade de conservação.

Art. 31. O órgão ambiental competente incentivará e fomentará a visitação e o ecoturismo, em unidades de conservação na forma de atividades de educação ambiental, recreação ao ar livre, observação da natureza, turismo pedagógico, turismo de base comunitária, prática de esportes, diretamente ou através de concessões, permissões ou parcerias com organizações não-governamentais, comunitárias e do setor privado.

Art. 32. O órgão ambiental competente incentivará e fomentará atividades de turismo de base comunitária de comunidades tradicionais inseridas nos limites ou entorno de Unidades de Conservação de proteção integral a fim de incluir essas atividades nos programas de visitação da UC.

Art. 33. O órgão ambiental competente incentivará e fomentará atividades de turismo de base comunitária nas unidades de conservação.

Parágrafo Único - As atividades de uso público deverão ser planejadas e implementadas sempre em articulação com os órgãos municipais de turismo, com o conselho gestor da Unidade de Conservação e com as associações locais, observando-se os planos de manejo da Unidade.

Art. 34. A proteção de cada Unidade de Conservação será exercida através de:

I - Planos Operativos de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a serem elaborados em conjunto com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro;

II - Plano de Patrulhamento, Fiscalização e Segurança Patrimonial, a serem elaborados e executados com apoio do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio Ambiente;

§1º Os conteúdos e procedimentos para elaboração serão estabelecidos em instruções técnicas específicas para cada plano, incorporando-se ainda as diretrizes fixadas nos Planos de Manejo.

§2º A chefia das Unidades de Conservação deverá ser exercida, preferencialmente, por funcionários de carreira do órgão ambiental competente;

§3º A fiscalização e lavratura de autos administrativos são cargos e atividades exclusivas de servidores do órgão ambiental competente, sendo vedada a designação de terceirizados para exercê-las.

Art. 35. O órgão ambiental competente apoiará pesquisas acadêmicas nas unidades de conservação alinhadas, preferencialmente, as demandas identificadas nos Planos de Manejo ou pela equipe técnica da Unidade de Conservação, e as formas de uso sustentável dos recursos naturais, quando couber, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais.

Art. 36. O órgão competente articular-se-á com as Universidades Federais, Estaduais ou Privadas com o propósito de criar cooperação técnica para capacitação de servidores e para atendimento de demandas específicas identificadas para o cumprimento dos objetivos de conservação das UCs.

Art. 37. O Órgão Ambiental competente poderá apoiar financeiramente a realização de pesquisas científicas prioritárias para as unidades de conservação por meio de disponibilização de bolsas de estudo.

Parágrafo Único - A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação depende de aprovação prévia do órgão ambiental competente.

Art. 38. A chefia das Unidades de Conservação deverá ser exercida, preferencialmente, por funcionários de carreira do órgão ambiental competente.

Art. 39. Somente profissionais de nível superior, previamente treinados em curso específico promovido pelo órgão competente, ou com experiência anterior comprovada, podem assumir a direção de Unidades de Conservação.

Art. 40. Fica o órgão competente autorizado a criar o Corpo Estadual de Guarda-Parque (CEGP), formado por profissionais de nível elementar, médio e superior, para prestação de funções essenciais para a gestão das Unidades de Conservação.

§ 1º As funções exercidas pelos Guardas Parques serão regulamentadas pelo órgão competente e incluirão, dentre outras funções, a função de segurança dos visitantes, lavratura de autos de constatação, parâmetro para alocação de guardas parques nas UCs.

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente estabelecer o plano de cargos e salários além de conceber e ministrar, diretamente ou através de convênio com instituições especializadas, cursos de formação e aperfeiçoamento de Guarda-Parques.

§ 3º O Corpo técnico da unidade de conservação será composto no mínimo de chefe, subchefe e analista ambiental.

Art. 41. O Poder Executivo, através do seu órgão ambiental competente, fica autorizado a contratar agentes ambientais e brigadistas por tempo determinado, não superior a 2 (dois) anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 (um) ano, vedada a recontração pelo período de 2 (dois) anos, para atender os seguintes casos:

I - Prevenção, controle e combate de incêndios florestais;

II - Controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana, a qualidade do ar e da água, a flora e a fauna;

III - Apoio em ações de conservação, manejo e pesquisa de espécies ameaçadas ou que possuam Plano de Ação Nacional, em caráter auxiliar;

IV - Apoio a projetos de preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das unidades de conservação, em caráter auxiliar;

V - Apoio à identificação, à demarcação e à consolidação territorial de unidades de conservação; e

VI - Apoio a ações de uso sustentável, monitoramento, manejo e pesquisa de espécies nativas de interesse econômico, em caráter auxiliar.

Art. 42. Qualquer exploração comercial de serviços de apoio ao visitante em Parques Estaduais, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre ou em outra unidade de conservação definida pelo Poder Público, somente poderá ser empreendida através de concessão, permissão, autorização ou credenciamento expedida pelo órgão competente e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento e/ou cláusulas contratuais.

§ 1º. As concessões, permissões e autorizações para prestação de serviços serão regidas pelas Leis Federais nº 8.666 de 21 de junho de 1993, nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074 de 07 de julho de 1995, ou pelas Leis Federais que vierem a substituí-las, e pelas leis e normas estaduais que tratam da matéria.

§ 2º O órgão competente estabelecerá especificações técnicas, padrões operacionais e de segurança e critérios de qualidade, bem como modelos de contrato específicos e demais documentos necessários para cada tipo de atividade sujeita a concessão, permissão ou autorização.

Art. 43. As unidades de conservação públicas deverão dispor de orçamentos plurianuais e anuais individualizados, baseados em modelos específicos para cada categoria, onde constarão as despesas de custeio e os investimentos.

Art. 44. Os recursos de compensação ambiental serão utilizados para investimentos, comunicação e educação ambiental, devendo priorizar as seguintes atividades, no caso das unidades de conservação de proteção integral:

I - Regularização fundiária e demarcação de limites;

II - Elaboração e execução de Planos de Manejo;

III - Estudos para criação de novas unidades de conservação;

IV - Contratação de estudos e pesquisas destinados a organização de sistema geográfico de informações, consolidação de dados secundários sobre o território, aprofundamento do conhecimento científico e aperfeiçoamento gerencial;

V - Projeto, construção, ampliação e reforma de infraestrutura, tais como edificações administrativas e de uso público, casas funcionais, estradas, pontes, cercas, sistemas de energia, de abastecimento de água e de coleta e tratamento individualizado de esgoto;

VI - Projeto e obras de recuperação de trilhas e caminhos e de implantação, ampliação e reforma de estruturas de sinalização;

VII - Aquisição de veículos, bens e equipamentos permanentes;

VIII - Recuperação de ecossistemas e áreas degradadas e contenção física de encostas;

IX - Cursos de capacitação de servidores;

X - Treinamento de estagiários, voluntários e prestadores de serviços;

XI - Serviços técnicos de apoio a criação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação particulares e Parques Municipais.

Art. 45. Nas unidades de conservação de uso sustentável, os recursos de compensação ambiental serão aplicados exclusivamente nas seguintes atividades:

I - Elaboração e execução de Planos de Manejo;

II - Projeto, construção, ampliação e reforma de infraestrutura, para sede administrativa da UC tais como casas funcionais, estradas, pontes, cercas, sistemas de energia, de abastecimento de água e de coleta e tratamento individualizado de esgoto;

III - Contratação de estudos e pesquisas destinados a organização de sistema geográfico de informações, consolidação de dados secundários sobre o território, aprofundamento do conhecimento científico e aperfeiçoamento gerencial;

IV - Aquisição de veículos, bens e equipamentos permanentes;

V - Projeto e obras de recuperação de trilhas e caminhos e de implantação, ampliação e reforma de estruturas de sinalização;

VI - Cursos de capacitação de servidores;

VII - Treinamento de estagiários, voluntários e prestadores de serviços.

Parágrafo único - Os recursos de compensação ambiental do Estado somente poderão ser destinados para unidades de conservação

federais e municipais quando houver reciprocidade.

Art. 46. Os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, poderão ser destinados aos Parques Fluviais, Lacustres e Lagunares, onde serão aplicados exclusivamente nas seguintes atividades:

I - Aquisição de terras;

II - Elaboração de Plano de manejo;

III - Contratação de estudos e pesquisas destinados a organização de sistema geográfico de informações e aprofundamento do conhecimento científico;

IV - Projeto e construção da sede e instalações de apoio ao uso público e a administração;

V - Projetos e obras de implantação, ampliação e reforma de estruturas de sinalização;

VI - Aquisição de veículos, bens e equipamentos permanentes;

VII - Recuperação de ecossistemas e áreas degradadas.

Art. 47. Fica o Governo do Estado autorizado a negociar com a União o abatimento de dívida pública estadual por investimentos em infraestrutura e regularização fundiária de unidades de conservação de proteção integral.

Art. 48. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.

Parágrafo único - O órgão competente poderá reconhecer em Diário Oficial a figura do Mosaico e estabelecerá regulamento sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades.

Art. 49. Fica o órgão ambiental competente autorizado a estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público, prefeituras e empresas para apoiar a gestão das unidades de conservação, mediante a elaboração de regulamento específico e de instrumento a ser firmado entre as partes.

§1º A parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, obedecerá ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que trata da mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, e a Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, que trata gestão compartilhada de unidade de conservação por OSCIP.

§2º Além das parcerias firmadas com fundamento no regime jurídico estabelecido pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a administração pública poderá, também, celebrar Termo de Cooperação para contemplar outras parcerias com particulares, com vistas ao atendimento ao interesse público, com base no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando não houver disciplina legal especial aplicável à parceria que se pretende firmar.

§3º Regulamento específico definirá as funções e serviços que não poderão ser executados através de parceria, em especial as funções típicas de estado como fiscalização.

§4º A seleção de OSCIP, visando à gestão compartilhada, será via edital publicado em Diário Oficial, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 50. As parcerias com Prefeituras para cogestão de unidades de conservação estaduais poderão ser firmadas por meio de Acordo de cooperação técnica ou através da formação de consórcio público, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

CAPÍTULO VI

Do Fortalecimento dos Sistemas Municipais Unidades de Conservação

Art. 51. O Poder Público Estadual poderá apoiar técnica e financeiramente o fortalecimento de sistemas municipais de Unidades de Conservação priorizando a capacitação de servidores municipais comprovadamente concursados e a criação e consolidação de unidades de conservação municipais.

Parágrafo único - Os municípios poderão criar Parques Intermunicipais para executar a gestão compartilhada na forma de consórcios públicos, nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 52. O Poder Público poderá estabelecer Estradas-Parque abrangendo áreas de domínio público ou privado, compreendendo o leito de parte ou totalidade de uma estrada, as faixas de servidão administrativa de notável valor panorâmico, cultural ou recreativo, ou de importância para preservação de ecossistemas em:

I - Expressiva beleza cênica, florística e importância faunística;

II - Ocorrência ou perspectiva de expressivo fluxo de turistas e visitantes;

III - Existência de alguma infra-estrutura e a possibilidade de implementação de melhorias.

Parágrafo Único - O órgão estadual de estradas de rodagem é responsável pelo projeto, implantação, financiamento e gerenciamento de estradas-parques.

Art. 53. Através de parcerias com entidades públicas e privadas especializadas, as unidades de conservação poderão oferecer programas de primeiro emprego visando promover a inclusão social de jovens das comunidades do entorno, contemplando diversos serviços de campo e escritório, com base em treinamento intensivo, pelo prazo determinado pelo órgão competente.

Art. 54. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.

Art. 55. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Art. 56. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção

oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Art. 57. Quaisquer obras para aproveitamento limitado e local dos recursos hídricos nos Parques Estaduais, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre, para fins exclusivos de abastecimento doméstico, somente serão outorgadas com base em estudo hidrológico que assegure que as vazões remanescentes, mesmo no período de estiagem, mantenham a integridade ecológica do ecossistema aquático, e não prejudique a recreação em estirões, poços e cachoeiras.

Parágrafo Único - No ato de outorga constarão os valores de compensação financeira pelo serviço de produção de água e proteção das nascentes para as unidades de conservação afetadas, conforme regulamento específico.

Art. 58. A exploração de recursos naturais nas unidades de conservação onde esta atividade é legalmente permitida será executada com base nas condições e regras definidas nos Planos de manejo em regulamentos específicos, sem prejuízo das licenças ambientais e outorgas pelo uso da água.

Art. 59. Cabe ao órgão competente buscar o estabelecimento de parcerias com os Municípios visando dotar as unidades de conservação de serviços de varrição, coleta e reciclagem de resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Art. 60. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de março de 2021.

(a) Deputado MÁRCIO PACHECO, Relator

III – CONCLUSÃO

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, na 1ª Reunião Extraordinária Remota, realizada em 17 de março de 2021, aprovou o parecer do relator pela CONSTITUCIONALIDADE, COM EMENDAS, CONCLUINDO POR SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nº 2455/2020.

Sala das Comissões, 17 de março de 2021.

(a) Deputados MÁRCIO PACHECO, Presidente; RODRIGO BACELLAR, Vice-Presidente; CHICO MACHADO, RODRIGO AMORIM, LUIZ PAULO, CARLOS MINC, membros efetivos e MAX LEMOS, suplente.

Informações Básicas

Código	20200302455	Protocolo	16434
Autor	CARLOS MINC	Regime de Tramitação	Ordinária

Datas

Entrada	28/04/2020	Despacho	28/04/2020
----------------	------------	-----------------	------------

Informações sobre a Tramitação

Data de Criação	29/04/2020	Data de Prazo	13/05/2020
------------------------	------------	----------------------	------------

Comissão	Comissão de Constituição e Justiça	Objeto de apreciação	Proposição
Nº Objeto	20200302455	Data da Distribuição	29/04/2020

Ata		T. Reunião	
Publicação da Ata			

Relator	MÁRCIO PACHECO
----------------	----------------

Pedido de Vista

Autor			
Data da Reunião		Data da Devolução	

Parecer

Tipo	Constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo	Data da Reunião	17/03/2021
Publicação do Parecer	24/03/2021		

Ata	0001/2021	T. Reunião	

Observações:

[Atalho para outros documentos](#)

[Clique aqui caso você tenha dificuldade em ler o conteúdo desta página](#)

[TOPO](#)



PALÁCIO TIRADENTES

Rua Primeiro de Março, s/n - Praça XV - Rio de Janeiro
CEP 20010-090 Telefone +55 (21) 2588-1000 Fax +55 (21) 2588-1516

